Mandat donné à un associé ou au gérant non associé de prendre des engagements

Les soussignés :

Et/ou

* *Personne morale :*

……., ……., ……., ……., sous le numéro ……., dont le siège social est situé ……. représentée par ……. ……., en sa qualité de ……,

Et/ou

* *Personne physique :*

……. ……., demeurant à ……,

Seuls associés de la société ……., société à responsabilité limitée en cours de formation au capital de ……., dont le siège social est/sera situé …….

Donnent mandat à :

……. ……,

De prendre, pour le compte de la société ……. jusqu'à son immatriculation au Registre du commerce et du crédit mobilier, les engagements suivants :- ……..

- nature de l'acte : bail ou embauche d'un cadre supérieur ;
- modalités : prix du loyer, durée, salaire, durée du contrat.

Conformément à l'article 107 AUSCGIE, l'immatriculation de la société au Registre du commerce et du crédit mobilier emportera reprise de ces engagements par ladite société.

Fait à ……., le …….

Signature

Signature précédée de la mention manuscrite « Bon pour pouvoir ».

Gérant

Acte séparé de nomination du gérant

Les soussignés,

Et/ou

* *Personne morale :*

……., ……., ……., ……., sous le numéro ……., dont le siège social est situé à ……. représentée par ……. ……., en sa qualité de ……,

Et/ou

* *Personne physique :*

……. ……., demeurant à ……,

Agissant en qualité de seuls associés de la société ……., société à responsabilité limitée en cours de formation au capital de ……., dont le siège social est situé ……,

Après avoir exposé qu'une société à responsabilité limitée a été constituée entre eux, aux termes (d'un acte notarié ou d'un acte sous seing privé) en date du ……., à ……. qui sera enregistré et publié en même temps que le présent acte, et que les statuts de cette société, établis à l'acte prévoient dans leur article ……. la nomination d'un gérant par acte postérieur pour une durée de ……,

Ont procédé à cette nomination ainsi qu'il suit.

* *En cas de fonction à durée déterminée, indiquer :*

Les associés soussignés nomment ……. ……. aux fonctions de Gérant de la société pour une durée de ……. qui expirera à l'issue de l'assemblée générale des associés qui statuera sur les comptes de l'exercice …….*(Année)*.

* *Ou bien en cas de fonction à durée indéterminée, remplacer par :*

Les associés soussignés nomment ……. ……. aux fonctions de Gérant de la société pour une durée indéterminée.

……. ……. accepte les fonctions de Gérant et affirme n'exercer aucune autre fonction et n'être frappé d'aucune incapacité ou interdiction susceptible de l'empêcher d'exercer ce mandat.

* *En cas de rémunération du gérant, indiquer :*

En rémunération de ses fonctions, le Gérant aura droit à une rémunération dont les modalités seront fixées lors de la prochaine délibération de l'assemblée générale des associés.

* *En l'absence de rémunération du gérant, remplacer par :*

Les fonctions de Gérant ne seront pas rémunérées. En revanche, le remboursement de ses frais interviendra selon les modalités suivantes : ……..

Tous pouvoirs sont accordés au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes pour accomplir les formalités de publicité ou de dépôt prévues par la loi.

Fait à ……., le …….

en ……. exemplaires

Signatures

L'acte est signé par tous les associés,

le Gérant fera précéder sa signature de la mention manuscrite « Bon pour acceptation des fonctions de gérant ».

Déclaration de non-condamnation et de filiation

Déclaration sur l'honneur de non-condamnation et de filiation

Je soussigné(e) : ……. …….

Né(e) le …….

A …….

De nationalité ……. …….

Demeurant : …….

Fils/fille de ……. et de ……,

Déclare sur l'honneur, conformément aux dispositions de l'article 47 AUDCG, n'avoir fait l'objet d'aucune condamnation pénale, ni de sanction civile ou administrative de nature à m'interdire de gérer, d'administrer ou de diriger une personne morale, ou d'exercer une activité commerciale.

Fait à ……., le …….

Signature

Pouvoirs

Pouvoir en vue de l'accomplissement des formalités administratives

Je soussigné(e) : ……. ……., …….

Agissant en qualité de ……. de la société ……., société à responsabilité limitée en cours de formation, au capital de ……., dont le siège social est situé ……., en vertu des attributions à moi conférées par ……*(Un mandat des associés, les statuts ……)*.

Donne pouvoir à ……. ……., …….

D'agir, pour moi et en mon nom, aux fins d'effectuer tous dépôts, immatriculation, modification et radiation au Registre du commerce et du crédit mobilier auprès du Greffe du Tribunal de Commerce ou de toute autre administration.

De faire à cet effet toutes déclarations, signer toutes pièces, payer et recevoir toutes sommes, en donner bonne et valable quittance, décharges et/ou mainlevées, et généralement faire tout ce qui sera utile et nécessaire.

L'exécution de ce mandat vaudra décharge au mandataire.

Fait à ……., le …….

Signature

Signature précédée de la mention manuscrite « Bon pour pouvoir ».

Publicité

Avis de constitution dans un journal d'annonces légales

** Si l'acte est sous seing privé, indiquer :*

Aux termes d'un acte sous seing privé en date du …….

** Ou bien si l'acte est notarié, remplacer par :*

Aux termes d'un acte reçu par M[e] ……. ……., ……., le …….

Il a été constitué une société à responsabilité limitée présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : ……*(le cas échéant, indiquer le sigle)*.

** Si les parts sont libérées en totalité, indiquer :*

Capital : ……. FCFA divisé en ……. parts sociales d'un montant de ……. FCFA chacune, entièrement souscrites et libérées en totalité.

** Si les parts sont libérées partiellement, indiquer :*

Capital : ……. FCFA divisé en ……. parts sociales d'un montant de ……. FCFA chacune, entièrement souscrites et libérées chacune à concurrence du ……. *(Cinquième, quart, moitié)*.

Siège : ……..

Objet : ……. *(L'indiquer sommairement)*.

Durée : ……. années à compter de l'immatriculation de la société au Registre du commerce et du crédit mobilier.

** Si le gérant a été désigné statutairement, indiquer :*

Gérant : ……. ……. est désigné statutairement en qualité de gérant ……. *(Associé ou non associé)* pour ……. années.

** Ou bien si le gérant a été désigné par un acte sous seing privé, remplacer par :*

Gérant : aux termes d'un acte sous seing privé en date du ……. à ……., ……. ……. a été désigné comme gérant statutaire pour une durée de ……. renouvelable.

- *Si un commissaire aux comptes a été désigné, ajouter :*

Commissaire aux comptes : ……. ……. est désigné en qualité de commissaire aux comptes titulaire.

Commissaire aux comptes : ……. ……. est désigné en qualité de commissaire aux comptes suppléant.

Immatriculation au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier : la société sera immatriculée au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier tenu au Greffe du Tribunal de Commerce de ……..

Pour avis et mention,

Fait à ……., le …….

Signature

……. *(Gérant ou associé ayant pouvoir à cet effet ou M^e^ ……., notaire)*